

1502802-06.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502802-06.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502802-06.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2231998/2021 - 02º D.P. CUBATÃO, 19853660 - 02º D.P. CUBATÃO, 313/21/229 - 02º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTEMIR BATISTA DA CONCEIÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

VALTEMIR BATISTA DA CONCEIÇÃO qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de agosto de 2021, por volta

das 10 horas, na Rua Santo Antônio, próximo ao n. 461, Área Rural, nesta cidade, guardava consigo para fornecimento a terceiros, 06 porções de "skunk", 60 porções de "crack", 60 porções de maconha e 115 pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu estava na via pública em poder das drogas quando policiais civis realizaram breve campana e avistaram o réu juntamente com outros dois indivíduos não identificados praticando atos de mercancia e visualizaram o local onde o réu guardava as drogas e ao se dirigirem ao local acharam duas sacolas plásticas contendo as drogas.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.10/13. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 171. O réu apresentou Defesa Preliminar às 106. A Denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2021 (fls. 109), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.142) Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência do pedido (fls. 246/250) o réu pleiteou sua absolvição por falta de provas (fls. 251/253)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência. O réu em seu interrogatório negou o crime, afirmando que trabalhava como pedreiro e que no dia estava em frente uma residência esperando a chegada de materiais e no local há um PETSHOP e a câmera de monitoramento do local pode comprovar sua versão.

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam campana no local que é conhecido ponto de tráfico de drogas, quando viram três indivíduos fazendo uma negociação onde um passava um dinheiro e o outro recebia e o terceiro ia buscar algo dentro de um saco plástico. Ao se aproximaram os três fugiram, mas o réu foi detido. Os policiais foram até o local onde o réu ia buscar a sacola e encontrou a sacola com as drogas.

Não resta dúvida de que o réu traficava, vez que foi surpreendido no momento em que negocia a venda de drogas com terceiros, inclusive, os policiais apreenderam a sacola que ele portava com as drogas.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, tendo em vista a quantidade e tipos de drogas, bem como pela condenação irrecorrível não geradora da reincidência de fls. 140, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, aumento a pena-base em 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista não ter réu bons antecedentes (fls. 140)

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, pois contra ele já há sentença irrecorrível por roubo.

O réu respondeu o processo preso e assim deverá permanecer, vez que a traficância somente é combatida com a retirada dos traficantes do meio social, sob pena de desestabilização da ordem pública, além de possuir maus antecedentes.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VALTEMIR BATISTA DA CONCEIÇÃO como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 683 dias multa no seu piso legal.

Determino a destruição das drogas.

Oportunamente, oficie-se o TRE

PIC

Cubatão, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA